

상속 · 증여 · 부의 이전 — HeirWise™

상속, 무엇부터 해야 할까요?

모르면 손해 보는 핵심과
2026년에 바뀐 것만 모았습니다.

무료 입문서 · 누구나 한 시간이면 읽습니다 · 개정판 2026. 9. 26.

신대식 · 申大湜 · Syn Dae Sik | AFPK® 자격인증자 · RC
www.finitart.com | itart@finitart.com | [010-2088-5383](tel:010-2088-5383)

이 책자를 펴내며

인간은 누구나 상속인이면서 피상속인입니다. 태어나면서 물려받고, 떠나면서 남깁니다. 그래서 상속은 모든 사람의 일입니다.

상속 상담을 하다 보면 가장 많이 듣는 말이 두 가지입니다. “우리는 그런 거 없어요”와 “그건 나중에 생각하죠.” 그런데 막상 일이 닥치면 똑같이 후회합니다. 미리 알았더라면 훨씬 적은 세금으로, 훨씬 적은 다툼으로 끝낼 수 있었기 때문입니다.

이 책자는 상속을 처음 마주한 분이 한 시간 안에 전체 그림을 잡을 수 있도록 핵심과 2026년 변경점만 추렸습니다. 어려운 법조문 대신 “그래서 나에게 무슨 의미인가”에 집중했습니다.

먼저 바로잡습니다. 인터넷에 “상속세가 40%·4단계로 바뀌었다”는 글이 많습니다. 그 개정안은 국회를 통과하지 못했습니다. 현행은 여전히 **최고 50%·5단계 누진**입니다. 이 책자는 현행 상속세 및 증여세법(법률 제21065호, 시행 2026. 1. 2.)과 민법(법률 제21454호, 시행 2026. 3. 17.)을 기준으로 합니다.

면책 · 본 자료는 일반 정보 제공용 추정이며 법률·세무 자문이 아닙니다. 실제 신고·납부·분쟁 대응 전에는 반드시 전문가 상담을 받으시기 바랍니다.

PDF로 보실 때는 각 쪽 아래 「finitart.com 바로가기」와 QR 코드·주소를 누르면 그 부의 내용에 맞는 화면이 열립니다. 카카오톡 미리보기에서 놀리지 않으면 「다른 앱으로 열기」로 열어 주세요.

목차

序	왜 미리 준비해야 하는가
1부	상속, 모르면 손해 보는 핵심 다섯
2부	우리 집은 어떤 케이스? — 셀프 진단
3부	흔한 실수 10가지
4부	2026년, 무엇이 바뀌었나
5부	네 가지 솔루션 — 보험·유언·신탁·법인
終	다음 단계
부록	상속 준비 체크리스트 · 용어 사전 · 면책

왜 미리 준비 해야 하는가

상속은 떠난 뒤엔 되돌릴 수 없습니다. 준비의 유무가 가족의 미래를 가릅니다.

상속은 부자만의 일이 아닙니다. 수도권에 집 한 채만 있어도 상속세 대상이 되는 시대입니다. 부동산 가격이 오르면서 평범한 가정도 “상속세 없는 집”에서 “상속세 내는 집”으로 조용히 넘어갔습니다.

문제는 준비가 없으면 선택지가 사라진다는 점입니다. 미리 알면 증여로 나누고, 보험으로 현금을 만들고, 유언으로 다툼을 막을 수 있습니다. 그러나 떠난 뒤에는 그 어떤 것도 할 수 없습니다. 남은 가족은 6개월 안에 세금을 신고·납부해야 하고, 받을 사람과 받지 못한 사람 사이에 골이 생깁니다.

상속의 세 가지 얼굴

세금	상속세·증여세. 얼마를, 언제, 어떻게 낼 것인가.
분배	누가 얼마를 받는가. 유류분과 형평의 문제.
절차	승인·포기·신고. 기한을 놓치면 불이익이 따릅니다.

이 셋은 따로 놀지 않습니다. 세금을 줄이려다 분쟁이 생기고, 분배를 정리했더니 낼 현금이 없는 식으로 엮힙니다. 그래서 상속은 법·세무·보험을 함께 보는 시야가 필요합니다.

이 책자를 다 읽으면 ① 우리 집이 상속세 대상인지, ② 가장 흔한 함정이 무엇인지, ③ 2026년에 무엇이 바뀌었는지, ④ 어떤 도구로 대비하는지를 알게 됩니다.

1부

모르면 손해 보는 핵심 다섯

딱 다섯 가지만 알아도 절반은 대비한 것입니다.

핵심 ① 면세 경계 — 5억 vs 10억

상속세는 일정 금액까지 공제됩니다. 배우자가 없으면 일괄공제 5억 원, 배우자가 있으면 배우자공제 (최소 5억 원)가 더해져 통상 약 10억 원까지는 세금이 나오지 않습니다. **단, 배우자가 혼자 상속받으면 일괄공제 5억 원을 쓸 수 없습니다(상증법 제21조②).**

여기서 함정이 있습니다. 부동산은 공시가격이 아니라 **시가**로 평가합니다. “공시가격은 6억이니 괜찮다”고 생각했는데 실제 거래가로 9억이면 그 9억이 기준이 됩니다.

핵심 ② 서울은 누진 5단계 — 최고 50%

과세표준	세율	누진공제
1억 원 이하	10%	—
5억 원 이하	20%	1,000만 원
10억 원 이하	30%	6,000만 원
30억 원 이하	40%	1억 6,000만 원
30억 원 초과	50%	4억 6,000만 원

산출세액 = 과세표준 × 세율 - 누진공제. 기한 내 신고하면 신고세액공제 3%(제69조). 세율 근거: 상증법 제26조.

핵심 ③ 6개월의 시간 제한

상속세는 사망일이 속한 달의 말일부터 **6개월** 이내에 신고·납부해야 합니다(피상속인이나 상속인이 외국에 주소를 두면 9개월, 제67조①④). 그런데 물려받은 게 부동산뿐이면 낼 현금이 없습니다. 이때 집을 급매하거나 대출을 받는 일이 실제로 벌어집니다.

실전 포인트 · 나눠 내는 연부연납(제71조)·부동산으로 내는 물납(제73조)이 있지만 요건과 이자 부담이 따릅니다. 가장 깔끔한 해법은 납부 재원을 미리 마련해 두는 것입니다.

핵심 ④ 증여는 10년 단위로 합산된다

미리 나눠 주는 사전증여는 강력한 절세 수단입니다. 증여재산공제는 받는 사람 기준으로 10년마다 새로 적용됩니다. 성년 자녀는 직계존속 전체를 합쳐 10년간 5,000만 원(미성년 2,000만 원), 배우자는 6억 원까지 공제됩니다(제53조).

또한 상속개시 전 **상속인에게 10년, 상속인이 아닌 사람(손자녀·사위·며느리 등)에게 5년** 이내에 증여한 재산은 상속재산에 다시 합산됩니다(제13조①). 그래서 사전증여는 일찍 시작할수록 유리합니다.

핵심 ⑤ 보험금도 상속세 대상이다

피상속인이 보험료를 낸 사망보험금은 민법상 수익자의 고유재산이지만, 세법에서는 상속재산으로 보아 상속세를 매깁니다(제8조). “보험금은 세금이 없다”는 흔한 오해입니다.

함께 보기 — 집 한 채인데 세금이?

“우리는 아파트 한 채뿐”인 가정을 예로 들어 보겠습니다. (이해를 돕기 위한 단순 예시입니다.)

아파트 등 상속재산 (시가)	15억 원
– 일괄공제	5억 원
– 배우자공제 (최소액 가정)	5억 원
= 과세표준	5억 원
세율 20% – 누진공제 1,000만 원	9,000만 원
예상 상속세 (신고세액공제 전, 개략)	약 9,000만 원

배우자가 없다면 공제가 5억 줄어 과세표준이 10억 원으로 뛰고, 세금은 훨씬 커집니다. “집 한 채”라도 안심할 수 없는 이유입니다.

위 예시는 공제·평가를 단순화한 것으로 실제와 다를 수 있습니다. 금융재산공제·동거주택공제 등은 반영하지 않았습니다.



내 숫자로 1분 추정 — 상속세 계산기

finitart.com/calculator.html

휴대폰 카메라를 QR 코드에 비추고, 화면에 뜨는 finitart.com 주소를 누르시면 바로 열립니다.

PDF에서는 QR 코드나 주소를 누르세요

2부

우리 집은 어떤 케이스?

아래 진단으로 내 상황의 출발점을 잡아 보세요.

30초 셀프 진단 — 하나라도 해당하면 대비가 필요합니다

- ☐ 재산 합계가 5억(배우자 없음) / 10억(배우자 있음)을 넘는다
- ☐ 자산 대부분이 부동산이라 당장 낼 현금이 마땅치 않다
- ☐ 사망보험금·퇴직금 등 한 번에 들어올 큰돈이 있다
- ☐ 자녀가 여럿이고, 특정 자녀에게 미리 많이 준 적이 있다
- ☐ 가족 중 사이가 틀어진 관계가 있다(분쟁 가능성)
- ☐ 장애가 있는 자녀·가족이 있다
- ☐ 사업체·임대자산을 자녀에게 넘길 생각이 있다

유형별 — 가장 먼저 볼 것

유형	출발점
재산이 부동산 중심	납부 재원(현금) 설계 — 보험 활용
자녀 간 형평 걱정	사전증여 설계 + 유류분 점검
분쟁 가능성	유언(유언대용신탁) + 유류분 시뮬레이션
장애 자녀	장애인 신탁(5억 원 한도 증여세 과세가액 불산입) + 장애인 수령 보험금(연 4,000만 원 비과세)
빚이 더 많아 보임	상속포기 vs 한정승인 판단 (3개월 기한)
사업·임대자산 승계	법인 활용 승계 설계 검토

흔한 실수 10가지

전부 실제 판례와 현장에서 벌어지는 일입니다.

① “우리는 세금 낼 일 없어요”

시가 평가를 간과한 착각입니다. 공시가로 안심했다가 실제 거래가 기준으로 경계를 넘는 일이 흔합니다.

② 보험금엔 세금이 없다?

피상속인이 보험료를 낸 사망보험금은 상속재산으로 보아 과세됩니다. 큰 보험금일수록 세금도 큼니다.

상증법 제8조

③ 며느리·사위는 남이다?

배우자(아들·딸)가 먼저 떠나면, 남은 사위·며느리가 시부모·처가의 재산을 대신 받는 대습상속이 일어납니다. 형제자매보다 앞섭니다. 단, 재혼하면 인척관계가 끝나 그 자격도 사라집니다.

민법 제1001조·제1003조②·제775조② · 대법원 2001. 3. 9. 선고 99다13157 판결(광 항공기 사고)

④ 자녀가 포기하면 끝?

자녀 전원이 상속을 포기하면 배우자가 단독상속하고, 손주에게 내려가지 않습니다. 그러나 배우자까지 포기하면 다음 상속인에게 빛이 넘어갈 수 있습니다. 포기는 가족 전체가 함께, 3개월 안에 판단해야 합니다.

민법 제1019조·제1043조 · 대법원 2023. 3. 23.자 2020그42 전원합의체 결정

⑤ 손으로 쓰면 유언이 된다?

자필 유언은 전문(全文)·연월일·주소·성명을 모두 직접 쓰고 도장을 찍어야 합니다. 도장 하나가 빠져 거액의 기부 유언이 통째로 무효가 되고, 재산이 기부처가 아닌 법정상속인에게 돌아간 실제 사건이 있습니다.

민법 제1066조① · 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006다25103 판결

⑥ 오래전 증여는 상관없다?

상속분을 나눌 때 특별수익(미리 받은 재산)은 기간 제한이 없습니다. 수십 년 전 증여도 형평을 따질 때 그대로 반영됩니다. 유류분에서도 공동상속인이 받은 증여는 시기와 관계없이 들어갑니다.

민법 제1008조 · 대법원 1996. 2. 9. 선고 95다17885 판결

⑦ 통장 잔액만 보면 된다?

유류분은 최소한의 몫을 보장합니다. 피상속인이 보험료를 내고 가족이 아닌 제3자를 수익자로 정한 생명보험금도 유류분 계산에 들어갈 수 있습니다(1년 내 지정이거나 손해를 알고 한 경우, 피상속인이 낸 보험료 비율만큼).

대법원 2022. 8. 11. 선고 2020다247428 판결

⑧ 한정승인하면 세금도 없다?

한정승인은 빚을 물려받은 재산 한도로 제한할 뿐입니다. 상속세·양도세 등 세금 문제는 별개로 남으니 함께 검토해야 합니다.

⑨ 배우자공제는 자동이다?

배우자가 실제로 상속받고, 신고기한 다음 날부터 9개월 안에 분할(등기 포함)·신고해야 큰 공제를 받습니다. 기한을 넘기면 최소 5억 원만 공제될 수 있습니다.

상증법 제19조②④

⑩ 나중에 하면 되지

증여공제도, 합산도 10년 단위입니다. 늦게 시작할수록 쓸 수 있는 카드가 줄어듭니다. “그 나중”이 없을 수도 있습니다.



빛이 더 많을 때 — 3개월 기한·포기·한정승인 진단

finitart.com/inheritdebt.html

휴대폰 카메라를 QR 코드에 비추고, 화면에 뜨는 finitart.com 주소를 누르시면 바로 열립니다.

PDF에서는 QR 코드나 주소를 누르세요

2026년, 무엇이 바뀌었나

최근 개정만 따로 모았습니다. 오래된 정보와 헷갈리지 마세요.

① 형제자매 유류분 폐지

헌법재판소가 형제자매의 유류분 조항을 위헌으로 결정해, 이제 형제자매는 유류분을 주장할 수 없습니다. 형제자매의 상속권 자체는 그대로입니다. [헌법재판소 2024. 4. 25. 2020헌가4 등](#)

② 유류분, 원칙적으로 ‘돈으로’ 반환

유류분이 부족하면 그 부족액을 **금전**으로 청구하고, 청구한 날부터 이자를 더합니다. **2026. 3. 17. 이후 상속이 시작된 경우부터** 적용됩니다.

[민법 제1115조① · 법률 제21454호 부칙 제3조](#)

③ 구하라법 — 부양하지 않은 부모의 상속권 상실

부양 의무를 중대하게 저버린 부모 등에 대해 가정법원이 상속권 상실을 선고할 수 있게 되었습니다 (시행 2026. 1. 1. · 2026. 3. 17. 개정).

[민법 제1004조의2](#)

④ 결격·상실자의 배우자는 대습 불가

결격·상속권 상실로 상속인이 되지 못한 사람의 몫은 그 직계비속만 대신 받습니다. 배우자가 대습상속하는 것은 상속인이 **먼저 사망한** 경우뿐입니다(2026. 3. 17. 개정).

[민법 제1001조·제1003조②](#)

⑤ 혼인·출산 증여공제

혼인신고일 전후 2년 또는 자녀 출생·입양일부터 2년 이내에 부모·조부모에게서 받은 증여는 **혼인·출산을 합쳐 1억 원까지** 추가로 공제됩니다. 기존 10년 5,000만 원 공제와 별도입니다.

[상증법 제53조의2①~③](#)



부모님께 받는 돈 — 혼인·출산 공제 포함 증여세 확인

finitart.com/gift/

휴대폰 카메라를 QR 코드에 비추고, 화면에 뜨는 finitart.com 주소를 누르시면 바로 열립니다 ·

PDF에서는 QR 코드나 주소를 누르세요

네 가지 솔루션

상황에 맞는 도구를 고르면 됩니다.

솔루션 ① 보험 — 납부 자원과 분쟁 정산

종신보험 등은 두 가지 일을 합니다. 첫째, 상속세 낼 현금을 정해진 날에 만들어 줍니다. 둘째, 유류분 분쟁이 예상될 때 부동산을 쪼개는 대신 현금으로 정산하는 자원이 됩니다.

다만 계약자·보험료 부담자·수익자 구조에 따라 같은 보험금이 상속세(제8조)·증여세(제34조)·유류분에 서로 다르게 영향을 줍니다. 그래서 “가입”보다 “설계”가 중요합니다.

솔루션 ② 유언 — 의사는 분명히, 형식은 정확히

유언은 누가 무엇을 받을지 미리 정해 다툼을 줄입니다. 자필 유언은 전문·연월일·주소·성명 자서와 날인을 모두 갖춰야 효력이 있습니다. 형식이 가장 확실한 것은 공정증서 유언이고, 유언대용신탁으로 “살아 있을 때는 내가, 떠난 뒤에는 지정한 대로” 재산이 흐르게 설계할 수도 있습니다.

솔루션 ③ 신탁 — 특히 장애 자녀의 미래

장애인이 증여받아 본인을 수익자로 신탁하거나(자익신탁), 다른 사람이 장애인을 수익자로 신탁하면(타익신탁), 합산 5억 원까지 증여세 과세가액에 넣지 않습니다. 장애인이 수령하는 보험금은 연 4,000만 원까지 증여세가 비과세됩니다. 신탁을 해지하거나 수익자를 바꾸면 증여세가 추징될 수 있습니다.

상증법 제52조의2 · 제46조 제8호·시행령 제35조⑥ · 제20조①4호(장애인 상속공제)

핵심은 “내가 없을 때 이 아이가 매달 얼마를, 몇 년간 받을 수 있는가”를 미리 설계하는 것입니다.

솔루션 ④ 법인 — 사업·자산 승계

가업이나 임대자산이 있다면 법인을 활용한 승계로 세 부담을 분산할 수 있습니다. 다만 특정법인 증여의제 등 요건이 까다롭고 사후관리 의무가 따르므로, 반드시 전문가와 함께 설계해야 합니다.



장애인 신탁·보험 결합 계산

finitart.com/disability-trust.html

휴대폰 카메라를 QR 코드에 비추고, 화면에 뜨는 finitart.com 주소를 누르시면 바로 열립니다.

PDF에서는 QR 코드나 주소를 누르세요

다음 단계

이 책자는 전체 그림을 빠르게 잡기 위한 입문서입니다. 내 경우의 구체적인 숫자가 궁금하시다면 —

① 상황별 계산기

상속세·교통/산재/화재 보상·장애인 신탁·유류분을 1분 만에 추정 — www.finitart.com

② 무료 상담

법·세무·보험을 함께 보는 관점에서, 당사자의 입장에서 정리해 드립니다 — itart@finitart.com · [010-2088-5383](tel:010-2088-5383)

③ 전체 안내서 「상속설계의 기술」 개정판(2026. 9. 26., 187쪽)

30개 장에 담은 깊이 있는 실전 안내서 — 사이트에서 받으실 수 있습니다



전체 안내서 「상속설계의 기술」 받기

finitart.com/book.html

휴대폰 카메라를 QR 코드에 비추고, 화면에 뜨는 finitart.com 주소를 누르시면 바로 열립니다 ·

PDF에서는 QR 코드나 주소를 누르세요

나무가 아니라, 숲을 봅니다. — HeirWise™ · Syn Dae Sik (申大湜)

체크리스트 · 용어 사전

지금 바로 해 볼 수 있는 것부터.

상속 준비 체크리스트

- ☐ 우리 가족 재산 목록 작성 (부동산 시가·예금·보험·부채)
- ☐ 면세 경계(5억/10억) 대비 우리 집 위치 확인
- ☐ 사망보험금 계약자·보험료 부담자·수익자 점검
- ☐ 지난 10년간 자녀에게, 5년간 손주·사위·며느리에게 증여한 내역 정리
- ☐ 유언(또는 유언대용신탁) 필요 여부 검토
- ☐ 납부 자원(현금) 확보 방안 점검
- ☐ 장애 가족이 있다면 신탁·보험 설계 검토
- ☐ 분쟁 소지가 있다면 유류분 미리 시뮬레이션

용어 사전

용어	뜻
일괄공제	상속세에서 기본으로 빼 주는 5억 원 (배우자 단독상속 시 제외)
배우자공제	배우자가 상속받을 때 적용되는 큰 공제 (최소 5억 원, 최대 30억 원)
간주상속재산	법적으로 상속재산으로 보아 과세하는 보험금·퇴직금·신탁재산 등
유류분	상속인에게 법으로 보장된 최소한의 몫 (형제자매는 제외)
특별수익	상속인이 미리 받은 증여·유증 (상속분 계산에 반영)
대습상속	상속인이 먼저 사망하거나 결격·상속권 상실로 상속인이 되지 못하면 그 직계비속이 대신 받는 상속. 배우자는 먼저 사망한 경우에만 대신 받음
한정승인	물려받은 재산 한도 안에서만 빚을 책임지는 상속
유언대용신탁	생전엔 본인이, 사후엔 지정한 대로 재산이 흐르게 하는 신탁

연부연납	상속세를 여러 해에 나눠 내는 제도 (담보·이자 부담 있음)
------	-----------------------------------

면책 안내 · 본 책자는 일반 정보 제공용 추정 자료이며 법률·세무 자문이 아닙니다. 세법 수치는 상속세 및 증여세법 (법률 제21065호, 시행 2026. 1. 2.)·같은 법 시행령, 민법은 법률 제21454호(시행 2026. 3. 17.) 기준이며, 국가법령정보센터(law.go.kr) 원문과 2026. 9. 26. 대조했습니다. 정확한 세액은 세무전문가 상담이 필요합니다.

AFPK®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™ 및 AFPK 로고는 한국재무설계협회가 소유하고 있는 자격상표 (“AFPK 자격표장”)임. 한국재무설계협회는 대한민국내 자격표장의 인증권자임.

HeirWise™ (상표 출원 중) · © Syn Dae Sik (申大湜) · 개정판 2026. 9. 26. · 무단 전재·배포를 금합니다.